

【별표1의4】

군 어린이집 운영규정 표준안(제14조 관련)

000어린이집 운영규정

제정 0000. 00. 00.

개정 0000. 00. 00.

제1조(목적) 이 규정은 「영유아보육법」에 따라 설치된 (어린이집 명) 직장어린이집의 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(시설명칭) (어린이집 명) 직장어린이집(군어린이집)의 명칭은 「(어린이집 명) 어린이집」(이하 "어린이집"이라 한다)으로 한다.

제3조(운영방법) 어린이집은 운영능력을 갖춘 법인, 단체 또는 개인(이하 "위탁운영자"라 한다)에게 위탁하여 운영하며, (관리 부대 명)(이하 "군부대"라 한다) 복지업무를 총괄하는 부서에서 어린이집 운영관련 지원업무를 담당한다.

제4조(운영위원회) ① 어린이집 운영의 자율성과 투명성을 높이고 군 실정 및 특성에 맞는 보육을 실시하기 위하여 어린이집 운영위원회(이하 "운영위원회"라 한다)를 설치·운영한다.

② 운영위원회는 어린이집 원장, 부대, 보육교사 대표, 학부모 대표, 지역인사 등 5인 이상 10인 이내로 구성하되, 학부모 대표가 2분의 1 이상이 되어야 한다. 위원장은 어린이집 종사자가 아닌 위원 중에서 호선한다. 위원의 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.

③ 운영위원회 회의는 분기별 1회 이상 개최하고, 서면으로 대체할 수 있다. 필요시 위원장의 발의로 임시회의를 소집할 수 있으며, 재적위원 과반수 출석 및 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 어린이집 운영규정 제·개정에 관한 사항
2. 어린이집의 예산 및 결산에 관한 사항
3. 영유아의 건강·영양·안전 및 아동학대 예방에 관한 사항
4. 보육시간·보육과정의 운영방법 등 보육시설의 운영에 관한 사항
5. 보육교직원의 근무환경 개선 및 권익 보호에 관한 사항
6. 영유아의 보육환경 개선에 관한 사항
7. 어린이집과 지역사회의 협력에 관한 사항
8. 보육료 외의 필요경비를 받는 경우 영유아보육법 제38조제1항에 따른 범위에서 그 수납액 결정에 관한 사항
9. 그 밖에 부모모니터링단의 모니터링 결과 등 어린이집 운영에 대한 제안 및 건의사항(보육료, 보육시간 등)

제5조(종사자 구성) 어린이집 종사자는 원장, 보육교사, 조리원으로 구성함을 원칙으로 하며, 필요시 다음과 같이 기타 인원을 둘 수 있다.

1. 운영시간 연장 등에 따라 필요한 보조교사
2. 종사자의 휴가 등에 따라 필요한 대체인력
3. 영어, 체육, 음악 등 특별활동에 필요한 외부인력
4. 어린이집 위생, 청결에 따라 필요한 인력

제6조(종사자 임면 및 관리) 종사자의 임면 및 관리는 다음 각 호와 같이 한다.

1. 어린이집 종사자는 위탁운영자가 「영유아보육법」에서 정한 바에 따라 임면, 관리하도록 한다.
2. 어린이집의 원활한 운영관리를 위하여 보육교사 중에서 주임교사를 둘 수 있고 학부모, 학생, 지역사회 인사 등을 자원봉사자로 활용할 수 있다.

제7조(보육정원) 어린이집 보육정원은 00명~00명으로 한다.

제8조(보육대상) 어린이집 보육대상은 관리 부대가 정하는 의 자녀(군 자녀 및 군 가족)로서 만0세~만5세 이하의 취학 전 자녀를 원칙으로 한다.

제9조(반편성) ① 어린이집은 0세반 0개, 1세반 0개, 2세반 0개, 3세반 0개, 4세반 0개, 5세반 0개 반을 편성·운영한다.

② 각 반별 정원은 0세반 00명, 1세반 00명, 2세반 00명, 3세반 00명, 4세반 00명, 5세반 00명으로 한다.

③ 각 반에 편성할 보육대상 자녀의 연령기준은 보건복지부의 보육사업 안내지침에서 정한 바에 따른다.

④ 제1항 및 제2항에도 불구하고 연령별 보육수요를 감안하여 필요시 반 편성 및 각 반별 정원을 조정하여 운영할 수 있다.

제10조(운영시간) ① 어린이집 주 운영시간은 평일 07:30 ~ 19:30 시를 원칙으로 하며, 보호자의 근로시간 등을 고려하여 해당 아동의 보육시간을 조정할 수 있다.

② 공휴일, 임시휴일 등은 휴원한다.

③ 연장보육은 훈련, 긴급대기 등 필요시 원장과 보호자의 협의에 의해 실시할 수 있다.

④ 휴일보육(공휴일, 주말 등)은 어린이집운영위원회에서 협의에 의해 실시할 수 있다.

제11조(입소절차) ① 입소대상자 정기모집은 매년 11월 중 실시하며, 필요한 경우 추가모집을 실시한다.

② 원아 모집기간에 직원이 자녀를 입소시키고자 할 때에는 어린이집 홈페이지를 통해 신청하여야 한다.

③ 입소대상자는 제12조에서 정한 바에 따라 선정하며, 어린이집 원장은 선정 결과와 입소에 필요한 절차를 학부모에게 통보하여야 한다.

제12조(입소 순위) ① 입소 신청인원이 보육정원을 초과할 경우에는 다음과 같은 순위에 따라 입소대상자를 선정한다.

1. 부모 또는 형제자매가 장애인인 영유아

* 부모 또는 형제자매가 「장애인복지법 시행규칙」 별표1에 따라 장애의 정도가 심한 경우

2. 「한부모 가족지원법」 제5조의 규정에 의한 보호대상자의 자녀

3. 부부군인(군무원 포함) 자녀

4. 맞벌이 부부의 자녀

5. 자녀가 2명 이상인 가구의 영유아

6. 임신부의 자녀인 영유아

7. 「다문화가족지원법」 제2조제1호에 따른 다문화가족의 영유아

8. 외국군 자녀

② 제1항 각 호의 우선순위가 동일한 경우, 자녀가 더 많은 가구의 자녀가 우선적으로 어린이집을 이용할 수 있도록 한다.

③ 입소 순위는 군부대의 설치 목적에 부합하도록 규정하고 있다.

④ 맞벌이는 「영유아보육법」 및 보건복지부 「보육사업 안내지침」에서 규정한 내용에 준한다.

⑤ 입소가 결정되면 1주일 이내에 입소자격을 증명하는 서류(가족관계증명서, 재직증명서 등)를 어린이집에 제출해야 한다.

제13조(휴원) ① 휴원은 부모의 출산휴가, 군 업무(훈련, 긴급대기 등), 아동의 질병, 감염병 등으로 어린이집 등원이 불가능한 경우에 인정한다.

② 휴원 시 관련 증빙서류(진단서, 출산휴가원 등)를 제출해야 한다.

③ 휴원은 최대 1개월로 하며, 1개월 이상인 경우 퇴소를 원칙으로 한다.

④ 대기원아의 유무에 관계없이 위 기준을 적용한다.

⑤ 휴원 기간도 재원보장기간에 포함된다.

- 제14조(퇴소)** ① 어린이집을 퇴소하고자 할 경우 퇴소예정일로부터 15일 전까지 통보하는 것을 원칙으로 한다.
 퇴소 시 보육료 환불은 일할 계산한다.
- ② 입소 후 퇴직, 휴직(질병·육아휴직은 제외), 인사이동 등으로 인해 신청 군무원 및 군인의 소속 및 자격에 변동이 발생한 경우에 그 보육원아는 자동적으로 퇴소처리 된다.
- ③ 대기원아의 유무에 관계없이 위 기준을 적용하고, 말일 전까지 퇴소하는 것을 원칙으로 한다.

제15조(보육프로그램 운영) 어린이집의 보육프로그램은 영유아보육법에서 정한 표준보육과정과 누리과정을 포함하여 영유아의 연령에 적합하도록 편성·운영한다.

- 제16조(건강 및 안전관리)** ① 원장은 원아 및 보육교직원의 건강관리를 위해 건강검진(건강검진)을 연 1회 이상 실시하도록 안내하며 그 결과를 어린이집에 보관한다.
- ② 원장은 원아의 건강상태에 이상이 있다고 판단될 경우 지체없이 학부모에게 연락하여야 한다.
- ③ 원장은 원아가 전염될 우려가 있는 질병을 앓고 있는 경우 학부모에게 등원금지를 요구할 수 있다.
- ④ 원장은 어린이집의 안전사고를 대비하여 종합보험(원아상해보험, 교직원산재보험 등)에 가입하여야 한다.
- ⑤ 원장은 종사자 및 원아에 대한 화재 및 안전교육을 연 2회 이상 실시하여야 한다.

제17조(영양관리) 급식 및 간식은 필요한 영양을 골고루 섭취할 수 있도록 영양사가 작성한 식단표에 따라 시행하여야 한다.

제18조(보육기록 및 비치) 영유아 보육에 필요한 원아의 생활기록부, 출석부 및 영유아의 보육일지, 시설운영일지, 일일 안전점검표, 일일 위생점검표 등 「영유아보육법」, 「아동복지법」 및 보건복지부 「보육사업 안내지침」에서 정하고 있는 장부를 기록·보관하여야 한다.

- 제19조(보육료)** ① 보육료는 당해 연도 정부 표준보육단가를 기준으로 한다.
- ② 보육료는 매월 25일까지 당월분 보육료를 아이사랑카드 또는 지정된 은행계좌를 통해 수납한다.
- ③ 보육료 이외의 잡부금은 수납하지 않음을 원칙으로 한다. 다만, 수납이 불가피한 필요경비가 있을 경우 서울시가 정한 수익자부담금 수납한도액 범위 내에서 사전에 운영위원회의 심의를 거쳐 수납할 수 있다.
- ④ 어린이집 입소 및 퇴소 시에 보육료는 보건복지부 「보육사업 안내지침」에서 정한 바에 따라 일할 계산에 의하여 수납한다.
- ⑤ 어린이집 이용 자녀가 결석하는 경우 수납한 보육료를 반환하지 않는 것을 원칙으로 한다.

제20조(운영예산) ① 어린이집 예산은 보육료 수입, 군 보조금, 정부지원금으로 편성된다.

② 제1항의 군 지원 금액은 매 회계연도 예산서에 따라 연간 소요예산을 4등분하여 분기시작 익월초 신청하고, 신청 후 10일 이내에 어린이집 명의의 예금계좌로 입금한다.

- 제21조(예산·회계)** ① 어린이집 회계연도는 3월 1일에서 다음연도 2월 28일까지로 한다.
- ② 어린이집 (위탁)운영자는 매년 11월 말까지 다음 연도 예산안을 군부대에 제출하여야 한다.
- ③ 어린이집의 예산안은 관리부대의 승인을 받아 확정한다.
- ④ 물품구매와 물품 검수자의 이원화 수행으로 예산집행의 투명성을 확보한다.
- ⑤ 어린이집은 매분기 및 매년 말 종료 후 결산을 실시하고 기준일로부터 30일 이내에 결산서를 관리부대에 제출하여야 한다.
- ⑥ 어린이집의 예산·회계에 관한 세부기준은 보건복지부 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」과 「국가재정법」을 준용한다.

제22조(관리·감독) ① 관리부대는 어린이집 운영에 대하여 관리·감독을 철저히 해야 하며, 필요시 감사를 할 수 있고, 어린이집 원장은 이에 협조하여야 한다.

② 어린이집 원장은 제1항의 기준에 의한 감사결과, 관리부대의 시정요구가 있을 때에는 시정요구가 있는 날로부터 15일 이내에 시정결과를 서면으로 관리부대에 제출하여야 한다.

제23조(기타) 본 기준에 정하지 아니한 사항은 「영유아보육법」, 「아동복지법」 및 보건복지부 「보육사업 안내지침」을 준용한다.

부 칙

이 기준은 운영위원회의 의결을 받은 날로부터 시행한다.